

수시감사

감 사 보 고 서

- 임직원행동강령 준수실태 점검 -

2024. 9.



사립학교교직원연금공단 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구사항	4
(1) 외부강의등 신고 기한 위반(통보)	5
III. 항목별 점검 결과	7
1. 임직원행동강령 주요 강행 규정 준수 실태	7
제16조(예산의 목적 외 사용 금지)	7
제27조(외부강의등의 사례금 수수 제한)	8
제32조(기금운용 내부통제규정 준수)	9
2. 임직원행동강령 운영실적	10

감사실시 개요

1. 감사배경

감사실은 ‘2024년도 연간 감사계획(안)’에 의거 「임직원행동강령」의 내실 있는
운영과 건전한 공직풍토 조성, 경영활동 투명성 보강 및 기금운용 관련자의 이해
충돌 방지를 목적으로 ‘임직원행동강령 준수실태 점검’을 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 「임직원행동강령」 제43조(준수여부 점검)에 의거 2024년 상반기 중 전 임직원의 「임직원행동강령」 주요 강행 규정 3가지[①제16조(예산의 목적 외 사용 금지), ②제27조(외부강의등의 사례금 수수 제한), ③제32조(기금운용 내부 통제규정 준수)] 준수실태를 점검하고, 「임직원행동강령」 운영실적을 점검하는데 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사실시 과정

감사실은 점검 전 2024. 7. 8.부터 7. 12.까지 5일간 사전 자료 조사를 하였고, 2024. 7. 15.부터 7. 19.까지 5일간 감사인 3명을 투입하여 점검을 실시하였다.

기금운용 관련자([REDACTED] 및 [REDACTED] 소속 임직원) 대상 점검은 「임직원행동 강령」 제32조의2(준수여부 점검)에 의거 준법감시인이 실시한 점검 결과를 제출 받는 것으로 같음하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 점검 결과 확인된 위반 사항에 대해 관련자에게 사유를 확인하였고, 이를 반영하여 보고서를 작성하였으며, 2024. 9. 6. 감사심의위원회 심의·의결을 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 1건의 위반 사항이 확인되었고, [표 1]과 같이 행정상 조치(통보)를 관련 부서에 통보하고자 한다.

[표 1] 처분요구사항 총괄

(단위: 건, 명)

구분	계			신분상 조치				행정상 조치							현지 조치
	건수	인원	소계	징계	경고	주의	소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	소계	
■	1												1		
계	1												1		

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

외부강의등 신고 기한 위반

- 사례금을 받는 외부강의등은 사후 10일 내 신고하여야 하나, 이를 준수하지 않음.

[별 표 1]

임직원행동강령 준수 실태 점검결과 총괄표

구분	연번	내 용	소관부서	처분사항
지적 사항	1	외부강의등 신고 기한 위반	■■■■■	통보

2. 처분요구사항

감사결과 지적사항별 처분요구사항은 다음과 같다.

통 보

번 호 (1)
제 목 외부강의등 신고 기한 위반
소 관 부 서
조 치 부 서 XXXXXXXXXX
내 용

1. 업무 개요

공단은 「임직원행동강령」 제27조(외부강의등의 사례금 수수 제한)에 따라 직무와 관련되거나, 그 지위·직책 등에서 유래 되는 사실상의 영향력을 통해 요청받은 외부강의등으로써 사례금을 받는 경우에는 행동강령책임관에게 신고하여야 하며, 접수된 신고서는 행동강령책임관이 「임직원행동강령」 제43조(준수여부 점검)에 따라 매년 1회 이상 정기적으로 점검하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「임직원행동강령」 제27조 제2항에 따르면 임직원은 사례금 받는 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 요청 기관의 공문을 첨부하여 이사장의 승인을 받은 후 행동강령책임관에게 전자결재로 신고하여야 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2024년 상반기(2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지)에 접수된 외부강의등 신고서 121건을 점검한 결과, [표 1]과 같이 4명이 외부강의등을 마친 날부터 10일을 초과하여 신고한 사실이 확인되었다.

[표 1] 외부강의등 신고 기한 위반 현황

신고자		종료일(A)	신고일(B)	경과일(B-A)	조치 내용* (조치일)
■■■■■	■■■■■	2024. 4. 16.	2024. 4. 29.	13일	조치 필요**
■■■■■	■■■■■	2024. 2. 6.	2024. 3. 6.	29일	출강 금지 (2024. 3. 15.)
■■■■■	■■■■■	2024. 4. 8.	2024. 4. 19.	11일	출강 금지 (2024. 4. 19.)
■■■■■	■■■■■	2024. 4. 29.	2024. 6. 21.	53일	출강 금지 (2024. 6. 26.)

* 신고서 접수 당시 신고 기한 초과를 인지한 3건은 즉시 당월(잔여일이 15일 미만인 경우 익월까지) 외부강의등 출강 금지를 통보하였으며, 금지 기간에 출강하는 등 추가 위반 사항은 없음.

** 신고서 접수 당시 신고 기한 초과를 인지하지 못하였으나, 타 위반자와 같이 출강 금지 대상임.

조치할 사항

이사장(■■■■■장)은 「임직원행동강령」에 따라 관련자에게 외부강의등 출강을 금지하고, 추후 이를 위반하는 사례가 재발하지 않도록 유의하시기 바랍니다. (통보)

※ 관련자 현황

소속	직급	성명	조치사항*	비고
■■■■■ (前 ■■■■■)	■■■■■	■■■■■	당월 외부강의등 금지	-

* 적용 기준 : 임직원행동강령 [별표2-1] 외부강의등 신고 위반 시 조치

Ⅲ 항목별 점검 결과

1. 임직원행동강령 주요 강행 규정 준수 실태

가. 제16조(예산의 목적 외 사용 금지)

감사실은 「임직원행동강령」 제16조 준수 실태를 점검하고자 외부 강사로 지급과 업무수행을 위한 국외여비 집행의 적정성을 확인하였다.

점검 결과 확인된 문제점은 없으며, 점검 내용은 다음과 같다.

[표 1] 외부 강사로 지급 적정성 점검 결과

구분	강사 및 강의			강사로 지급				점검 결과
	성명	일자	내용	단가	횟수/시간	지급액	일자	
[가]	[가]	5. 30.	교직원 퇴임대비 연수	700,000	4회	2,800,000	6. 7.	이상 없음
	[가]	5. 30.		700,000	4회	2,800,000	6. 7.	
	[가]	5. 31.		700,000	4회	2,800,000	6. 7.	
[나]	[나]	4. 25.	교직원 인문소양 강좌	300,000	2회	600,000	5. 2.	
	[나]	4. 26.		300,000	2회	600,000	5. 2.	
	[나]	5. 29.		300,000	2회	600,000	5. 31.	
	[나]	5. 30.		300,000	2회	600,000	5. 31.	
[다]	[다]	4. 16.	임직원 역량교육	400,000	6시간	2,400,000	4. 22.	
[라]	[라]	4. 24.		400,000	2시간	800,000	4. 30.	
[마]	[마]	4. 25.		500,000	2시간	1,000,000	5. 2.	
	[마]	5. 21.		300,000	5시간	1,500,000	5. 24.	
[바]	[바]	4. 11.	교직원	300,000	1회	300,000	4. 17.	
		6. 13.	디지털 교육	500,000	1회	500,000	6. 20.	
	[바]	3. 11.	교직원 재무설계 교육	300,000	1회	300,000	3. 15.	
		5. 24.	교직원 자산관리 교육	500,000	1회	500,000	5. 31.	

* 「인사실무 처리기준」에 의거 시간당 100만원/회당 300만원 내 지급 가능(강사는 모두 비공직자임)

[표 2] 업무수행을 위한 국외여비 집행 적정성 점검 결과

출장자			출장 내용			경비 부담	점검 결과
소속	직위	성명	일정	장소	목적		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	6. 23. ~ 6. 30. (5박 8일)	미국(뉴욕)	투자자산 사후실사 등	공단, 운용사*	이상 없음
	[redacted]	[redacted]				공단	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	6. 24. ~ 6. 30. (4박 7일)	미국(시카고, 로스앤젤레스)	투자자 총회 참석 등	공단, 운용사*	
	[redacted]	[redacted]					
[redacted]	[redacted]	[redacted]	6. 10. ~ 6. 15. (4박 6일)	영국(런던)	해외채권 글로벌 유형 해외운용사 (펀드) 실사	공단	
	[redacted]	[redacted]					
	[redacted]	[redacted]					

* 동일 목적으로 다수(여러 기관)가 국외출장을 가는 경우로서, 직무와 관련한 공식적인 일정에서 주최자가 참석자에게 일률적으로 제공하는 교통·숙박·음식물 범위 내 타 기관 부담 가능

나. 제27조(외부강의등의 사례금 수수 제한)

감사실은 「임직원행동강령」 제27조 준수 실태를 점검하고자 ①신고 기한(10일 이내), ②복무 승인(출장 등), ③공식적 요청(공문), ④ 사례금 상한액, ⑤출장 횟수(월 3회)를 확인하였다.

점검 결과 확인된 문제점은 1건(4명)이며, 점검 내용은 다음과 같다.

[표 1] 외부강의등 신고유형별 현황

구분	유형별		합계	비고
	강의·강연	회의 등 기타		
점검 건수	3건	105건	108건*	누계
점검 인원	-	-	42명	중복 제외
점검 시간	9:00	261:40	270:40	누계
점검 금액	85만원	2,974만원	3,059만원	누계

* 접수 건 121건 중 점검 비대상(서면 참석, 국가·지자체 요청 등 점검 비대상) 13건 제외

[표 2] 항목별(①~⑤) 점검 결과

구분	점검 대상	준수	미준수	미확인
① 신고 기한(10일 이내)	108건	104건	4건	-
② 복무 승인(출장 등)	108건	108건	-	-
③ 공식적 요청(공문)	108건	108건	-	-
④ 사례금 상한액	108건	108건	-	-
⑤ 출강 횟수(월 3회)	108건	108건	-	-

[표 3] 항목별(①~⑤) 위반자 및 조치 사항

구분	대상자		위반 내용	조치 사항
①	■	■	출강일로부터 53일 경과 후 신고	출강 금지(2024. 6. 26.)
	■	■	출강일로부터 13일 경과 후 신고	출강 금지 조치 필요
	■	■	출강일로부터 11일 경과 후 신고	출강 금지(2024. 4. 19.)
	■	■	출강일로부터 29일 경과 후 신고	출강 금지(2024. 3. 15.)

다. 제32조(기금운용 내부통제규정 준수)

감사실은 「임직원행동강령」 제32조 준수 실태를 점검하고자 준법감시인의 점검 결과와 기금운용 관련자의 해외 출입국 사실을 확인하였다.

점검 결과 확인된 문제점은 1건(1명)이며, 점검 내용은 다음과 같다.

[표 1] 준법감시인 점검 결과(기금운용 내부통제규정 준수 여부)

구분	점검 대상	점검 결과
① 금융사고(파산/압류 등) 예방 조치	■, ■ 소속 전원	이상 없음
② 외부강의·회의 등 신고 이행실태	기금운용 관련 직원의 신고 건(29건)	
③ 금융 투자상품 거래 현황	기금운용 관련 임직원의 주식 매입 등	1명 위반

[표 2] 준법감시인 점검 결과(위반자 및 조치 사항)

구분	대상자		위반 내용	조치 사항
③	■	■	주식 매수·매도(4~6월)*	특별교육(2024. 7. 22.)**

* 임기 만료(2023.12.26.) 이후 후임 임명과 퇴직일 확정지연되면서 은퇴에 대한 불안감으로 투자라고 진술했으며, 확인 결과 공단 투자(가능) 종목과 달라 내부정보를 활용한 거래로 보기 어려움

** 적용 기준 : 기금운용 내부통제규정 제27조(준법교육의 실시) 및 제29조(조사결과에의 조치)

[표 3] 기금운용 관련자 해외 출입국 현황

구분	점검 대상*	제출 인원	점검 내용		점검 결과
			출장자***	기타****	
■■■■■	1명	1명	-	-	이상 없음
■■■■■	8명	6명	-	3명	
■■■■■	1명	1명	-	-	
■■■■■	4명	4명	-	4명	
■■■■■	5명	5명	-	2명	
■■■■■	5명	5명	3명	1명	
■■■■■	5명	5명	2명	3명	
■■■■■	5명	4명	2명	1명	
■■■■■	10명	10명	-	4명	
합계	44명	41명**	7명	18명	-

* 점검 기간 중 해당 부서 근무 이력이 있는 자는 인사 발령에도 불구하고 점검 대상에 포함

** 미제출자(3명) 추후 확인 : 외부 파견 1명(■■■■■), 출산 휴가 1명(■■■■■), 육아휴직 1명(■■■■■)

*** 비용 부담 주체가 공단으로, 국외 출장 절차(공식 결재, 결과 보고, 마일리지 신고) 준수 확인

**** 비용 부담 주체가 개인으로, 복무 기준(출국/입국일 휴가 등) 준수 확인

2. 임직원행동강령 운영실적

감사실은 「임직원행동강령」 운영 내실화를 위하여 국민권익위원회의 「공직자 행동강령 운영지침」 [별지 제22호 서식]에 따라 행동강령 이행환경과 추진실적을 점검하였다.

점검 결과 확인된 문제점은 없으며, 점검 내용은 다음과 같다.

[표 1] 행동강령 운영실적 점검 결과

구분	점검 내용	점검 결과
① 기본사항	행동강령 제·개정 내역 등	일부 개정(2024. 4. 3.)
② 행동강령 이행환경	홈페이지 신고 창구 운영 등	특이 사항 없음
③ 추진실적	상담 및 신고 조치 내역 등	
④ 행동강령 실천의지	교육, 이행실태 점검 내역 등	
⑤ 위반행위자 적발·처리	대상자 및 적발·처리 내역 등	6명(단순 조치 대상 건)*
⑥ 기타	운영상 애로사항 등	특이 사항 없음

* 외부강의등 신고 의무 위반으로 당월 출강 금지, 관리 감독 강화 조치(징계 등 처분 대상 비해당)